

감사 결과 보고서

- 예치금 반환처리 부적정 -

2024. 11.

(주)강원랜드 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사목적 및 근거	1
2. 감사대상기간 및 범위	1
3. 감사중점 및 시행방법	1
4. 감사실시 과정 및 감사결과 처리	1
II . 감사 결과 보고서	2

1. 감사목적 및 근거

20××. ×. ××. ○○팀으로부터 예치금을 착오 반환함으로써 회사 재산에 손해가 발생하였다는 사고보고서가 접수되어 감사를 실시하였다.

2. 감사대상기간 및 범위

2024. 3. 7. ~ 8. 28.을 감사대상기간으로 정하였고, 사고발생일 당시 함께 업무를 처리하였던 ㉠㉠㉠ 차장과 ㉡㉡㉡ 차장을 감사대상자로 설정하였다.

3. 감사중점 및 시행방법

이번 감사는 사건 발생 경위를 확인하였고 CCTV녹화영상, 보관증발행내역, 근무형태 등의 자료를 수집하여 교차검증하는 방법으로 감사를 실시하였으며 법률질의 및 외부자문 등을 통해 전문성과 객관성을 확보하고자 하였다.

4. 감사실시 과정 및 감사결과 처리

2024. 8. 28.부터 9. 6. 까지 총 8일간 감사인원¹⁾ 2명을 투입하여 감사대상자 인터뷰 및 관련자료 조사를 통해 법령 및 회사규정 위반 여부 등을 확인하였다. 특히 본 건이 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 ‘회계직원책임법’이라 한다)에서 명시하고 있는 회계관계직원의 변상책임에 해당하는지에 대하여 검토하였다.

1) 감사반장 : 경영감사팀장 ㉢㉢㉢ / 감사반원 : 경영감사팀 ㉣㉣㉣ 차장

(주)강원랜드 상임감사위원

징계요구 및 개선, 주의

제 목 예치금 반환처리 부적정

관 계 부 서 ○○팀

조 치 부 서 ○○팀, □□팀

내 용

1. 업무개요

○○팀은 보관증 발행 및 관리업무를 담당하고 있다. 고객이 현금 등을 예치하고 발급받은 보관증은 게임에 참여가 가능하나 임시회원용 보관증은 게임에 참여할 수 없고 퇴장 시 반환하여야 한다.

2. 관계규정(판단기준)

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 ‘회계직원책임법’이라 한다) 제4조(회계관계직원의 변상책임) 따르면 회계관계직원이 고의·중대과실로 법령·관계 규정 등을 위반하여 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있고, 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원이 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 보관하는 현금 또는 물품이 망실되거나 훼손되는 경우에도 변상할 책임이 있다. 아울러 2명 이상의 행위로 손해가 발생한 경우에는

각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상의 책임을 지고, 그 정도가 분명하지 않은 경우에는 그 정도가 같은 것으로 본다.

또한 같은 법 제6조(감사원의 판정 전의 회계관계직원의 변상책임)에 따르면 변상책임이 있다고 인정되는 경우에는 감사원 판정 전이라도 변상을 명령할 수 있고, 변상명령을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원에 판정을 청구할 수 있다.

한편 회사의 「취업규칙」 제10조(준수의무)에 따라 직원은 정관 및 규정을 준수 하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 동 규칙 제12조(손해배상)에 따라 고의 또는 중대한 과실로 인해 회사의 재산에 손해를 입힌 때에는 이를 변상하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

○○팀 ㉠㉠㉠차장은 출납창구에 보관된 예치금을 고객에게 반환하여야 할 것으로 착오하여 퇴장한 고객을 재입장하도록 요청하였고, ㉡㉡㉡차장은 재입장한 고객이 고객용 보관증을 제시하지 못하자 별다른 확인 없이 분실보관증 반환프로 세스로 반환하도록 하였다.

감사결과 ㉠㉠㉠와 ㉡㉡㉡의 행위에서 고의 또는 공모의 정황은 확인할 수 없었으나 증빙을 제시하지 못하는 이례적인 상황에도 보관증의 상태를 확인하지 않는 중과실을 범하여 회사의 재산에 손해를 입혔다.

㉠㉠㉠와 ㉡㉡㉡는 회계직원책임법의 회계관계직원에게 해당하고, 중과실 또는 선량한 관리자의 책임을 다하지 않은 행위와 손해발생 간 인과관계가 있는 것으로

판단되는 바 변상책임이 성립한다. 또한 「취업규칙」 제10조(준수의무)를 위반하여 「감사규정」 제30조(감사결과에 대한 조치요구) 및 「포상 및 징계에 관한 시행세칙」 제16조(징계의 종류 및 효력)에 의거 징계가 요구된다.

조치할 사항

□□팀장은

- ① 고객용보관증을 제시하지 못함에도 별다른 확인 없이 예치금을 반환하여 취업규칙 제10조를 위반한 것으로 확인된 바, 관련 규정에 의거하여 ㉠㉠㉠을 징계조치하시기 바랍니다. (징계)
- ② 고객용보관증을 제시하지 못함에도 별다른 확인 없이 예치금을 반환하여 취업규칙 제10조를 위반한 것으로 확인된 바, 관련 규정에 의거하여 ㉡㉡㉡를 징계조치하시기 바랍니다. (징계)

○○팀장 ㉢㉢㉢ 부장은 ○○팀 부서장으로서 예치금 관련 금전사고가 발생한 바, 관리·감독 소홀에 대해 엄중 주의하시기 바랍니다. (주의)

○○팀장은

- ① 보관증 업무시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)
- ② 또한 「○○팀 업무매뉴얼」을 전면 개정하시기 바랍니다. (개선)
- ③ 아울러 동일한 사안이 재발하지 않도록 엄중 주의하시기 바랍니다. (주의)